



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

1^ Sezione Lavoro

n. 3113/2025 R. Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

T R A

Parte_1 (nata a Roma il 14.2.1972), elettivamente domiciliata in Roma, via Thailandia 24, presso lo studio dell'avv. Andrea Baudino che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti

ricorrente

E

CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generali alle liti in atti

convenuto

all'esito dell'udienza del **30.9.2025** (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c, effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

dichiara cessata la materia del contendere;
spese interamente compensate.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 assistente di volo attualmente dipendente di [...] *CP_2* ha lamentato la mancata attribuzione in proprio favore, “per alcune annualità”, dell'anzianità contributiva relativa alle settimane non lavorate poiché in regime di *part-time* verticale ciclico.

Nel costituirsi in giudizio, l'*CP_1* ha fatto presente che, riesaminata la posizione contributiva della ricorrente, in relazione alle annualità in cui il rapporto di lavoro della stessa era stato svolto in regime di part time ciclico

verticale, i periodi di part time non interamente lavorati erano stati accreditati ai fini del riconoscimento del requisito dell'anzianità lavorativa.

Autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.

oooooooooooooooooooo

Va dichiarata cessata la materia del contendere.

E' infatti sufficiente porre a confronto l'estratto conto previdenziale prodotto con il ricorso (del dicembre 2024) con quello prodotto dall'CP_1 (del maggio 2025) per verificare che i periodi di part-time non interamente lavorati dalla ricorrente sono stati dall'CP_1 accreditati ai fini del riconoscimento del requisito dell'anzianità lavorativa.

Le spese del giudizio vanno interamente compensate poiché se è vero che l'aggiornamento dell'estratto conto ad opera dell' CP_1 è avvenuto dopo la notifica del ricorso, è pur vero che prima di esso non risulta esserci stata alcuna istanza da parte della ricorrente, considerato altresì che l'art. 1, comma 350, della legge n. 178/2020 (che stabilisce che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione) aggiunge che con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione.

Roma, 1.10.2025.

Il giudice

Massimo Pagliarini